﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ﴾

الرُّسُوخ

في الناسِخ والمَنسوخ

مُوجَزٌ في معنى النسخ وأحكامة وأَمثلةٌ مِن مَنسوخ القرآن والسُّنة

د.عبد العزيز بن سعيد بن غائب

الرُّسُــوخ

في النـاسِـخ والـمَنسـوخ

مُوجَزٌ في معنى النسـخ وأحكامة وأَمثلةٌ مِن مَنسـوخ القرآن والسُّـنة

أبو عمر، د. عبد العزيز بن سعيد بن غائب
غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين

ⓒ عبدالعزيز بن سعيد بن غائب، ١٤٤٣هـ

بن غائب ، عبدالعزيز بن سعيد
الرسوخ في الناسخ والمنسوخ/ عبدالعزيز بن سعيد .
أبها ، ١٤٤٣هـ
٣٥ ص ، ١٧ X ٢٤ سم
ردمك: ١ـ٩٧٩٢ـ٠٣ـ٦٠٣ـ٩٧٨
١ - القرآن ـ الناسخ والمنسوخ ٢ ـ القرآن ـ أحكام أ- العنوان
ديوي ٢٢٦,٤ ١٤٤٣/٥١٠٠

رقم الإيداع: ١٤٤٣/٥١٠٠
ردمـــــك: ١ـ٩٧٩٢ـ٠٣ـ٦٠٣ـ٩٧٨

الطبعة الثانية ـ مصححة ومنقّحة
١٤٤٣هـ
الحقوق محفوظة


بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:

﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۭ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

النحل: ١٠١

مقدّمة

الحمد لله الذي يَمحو ما يشاء ويُثبت وعنده أُمّ الكتاب، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد خير مَن عَبَد وأناب؛ ورضي الله عن آله والأصحاب، أما بعد:

فإن النسخ ومعرفة الناسخ والمنسوخ ـ في القرآن والسُّنة ـ عِلمٌ عظيم القَدْر، كبير الأثر، يَلزم الفقيه والقاضي والمفتي وكُلَّ مَن يريد أن يَدعو إلى الله على بصيرة.

ومِن الناس مَن تَجاهله وأغمض عنه نظرَه، وهناك مَن زاغ فأنكره.

فالجاهل به قد يأخذ بنصٍّ منسوخ رَفع اللهُ العملَ به أو يَحمل الناسَ عليه فيَضِل ويُضِل، والمنكِر له يتهم الشريعة بالضيْق وعدم التدرج والمرونة في التشريع.

فلذلك ولأهمية هذا العِلم؛ قصدتُ إفراده في هذه الصفحات مبيّناً معناه وأدلته وأَمثلَتَه من منسوخ "الآيات الكريمة" و"الأحاديث الشريفة"؛ في ضوء ما ذكر وبيَّن عُلماء السلَف؛ مِن الفقهاء والأصوليين والـمُحَدّثين، جزاهم الله عنّا وعن المسلمين خير الجزاء.

وقد اكتفيت عن قائمة المراجع بذكرها ضمن هوامش الكتاب.

ونسأل اللهَ أن يرينا الحقَّ حَقًّا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يَجعل أعمالنا وأقوالنا خالصةً له وحجّة لنا لا علَينا، آمين.

المؤلف.

خامس جماد الأول ١٤٤٣هـ

a22b2a22@gmail.com

تعريف النسخ

النسخ : هو تغيير وتبديل شيء بشيء.

وضده النسخ: المُحكَم.

والنسخ في القرآن: هو تبديل آية أو حكم شرعي بآية أو خطاب شرعي متأخر عنه.

وكذا النسخ في السُّنة: تبديل حُكم شرعي بحديثٍ أو خطاب شرعي متأخر عنه.

والنسخ عند الأصوليين:

هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل مُتراخٍ عنه؛ إبطالاً كُلّيًّا أو إبطالاً جُزئيًّا؛ لِمَصلحةٍ اقتضَته، وتأخُّر الناسخ عن المنسوخ شرطٌ لصحة النسخ، فإذا اقترَن به فلا نَسْخ.

أو هو إظهار (دليلٍ لاحِقٍ) نَسخ (العملَ بدليل سابق) [1].

(١) تفسير ابن كثير ١/٣٢٧، والإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم ١/٤٧٥.

ثبوت النسخ في القرآن والسُّنة

والنسخ واقع وثابت في القرآن والسُّنة بإجماع أهل العلم.

وقد خالَف فيه مَن لا عِبرة بخلافهم، فاستقر الإجماع على إمكانه ووقوعه.

وأدلة وقوعه كثيرة؛ منها قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ﴾ البقرة: ١٠٦

وقال تعالى: ﴿يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ﴾ الرعد: ٣٩.

ويلاحَظ أن الآية الأُولى أشارت إلى الغاية من النسخ؛ وهي رعاية مصلحة العباد في جميع الأحوال، وأن الأحكام مُرتبطة بالمصالِح [١].

(١) انظر: الموافَقات للشاطبي٢/٩٥، شرح الكوكب المنير في أصول الفقه للإمام الفتوحي٢/٢٠٥، وروضة الناظر لابن قدامة بشرح ابن بدران ١/١٨٩، الجامع لمسائل أصول الفقه د عبد الكريم النملة ص١٤١.

فيمَ يَكُون وقوع النسخ

وقوع النسخ: يكُون في (الأوامر والنواهي والأحكام) فقط.

أما العقائد وأصول العبادات والقصص فلا نَسخ فيها، وكذلك كُلّ ما لا يَحتمل عدم المشروعية ـ كالوفاء والأمانة والعدل ـ وكُلّ ما لا يَحتمل المشروعية ـ كالكذب والظلم والظلم ـ فلا نَسخ فيها.

وهل يقع النسخ في الإجماع والقياس؟

أما الإجماع: فلا يُنسَخ ولايُمكِن أن يَقع فيه النسخ، لأن (الناسخ) يكون متأخراً عن المنسوخ، ولا يُمكن للنص أن يكون متأخراً عن الإجماع.

وأما القياس: فإنه يقع فيه النسخ، فيُمكِن أن يكون ناسخاً ومَنسوخا، فيُنسَخ القياس ـ الخفي أو الضعيف ـ بقياسٍ أقوى.

ولا يُنسخ القياس بنصٍّ ولا إجماع، وإنما يُنسخ القياس بقياسٍ متأخر عنه، أقوى منه ليس مثله وليس دونه.

وهل يقع النسخ في المفهوم؟

نعم؛ يقع في المفهوم بقِسمَيه ـ مفهوم الموافَقة ومفهوم المخالَفة ـ فيكون ناسخاً ومَنسوخا، وذلك أنه إذا نُسِخ النص نُسِخ معه مفهومه.

وقد يُنسَخ المفهوم ويبقى النص، مثل الحديث الصحيح: (إنما الماء مِن الماء)؛ أي ماء غُسل الجنابة من نزول ماء المني بشهوةٍ، لكن لَفظه حصر الغسل من الإنزال فقط، فكان مفهومه: مَن أولَج ولَم يُنزِل فلا غُسل عليه، وهذا المفهوم غير صحيح، فإن مجرد الإيلاج ولو لَم يُنزل يوجب الغسل من الجنابة..

لذلك نُسِخ هذا المفهوم الخاطئ بالحديث الصحيح: (إذا التقى الـخِتانان وَجَب الغُسل) وفي لفظٍ: (إذا مَسّ الـخِتانُ الـختانَ وجب الغسل) رواه البخاري ومسلم.

هل التخصيص والتقييد يُعتبر نَسْخاً؟

لا ؛ ليس بنَسخ.

فالتخصيص: إنما هو قَصرٌ للحُكم على بعض الأفراد أو الحالات وعدم تعميمه..

كقوله تعالى: ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا ﴾ مخصوص بالأعراب الكفار مِنهم دون المؤمنين، خُصِّص بقوله ـ تعالى ـ في الآية بعدها: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَٰتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَٰتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦٓ ﴾التوبة: ٩٧ ـ ٩٩.

وأما التقييد: إنما هو تحديد للإطلاق ؛ كقوله تعالى: ﴿ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ ﴾ال عمران ١٠٢ ؛ مُقيّدٌ بقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾التغابن: ١٦.

وقوله تعالى: ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ المائدة: ٨٩ ، إطلاقٌ مُقيّد بالإيمان في قوله في كفارة القتل الخطأ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ النساء: ٩٢.

أنواع النسخ

وأثره في الأحكام والتشريع

وأنواع النسخ ـ من حيث الناسخ ـ أربعة:

١ ـ نسخ القرآن بالقرآن.

٢ ـ نسخ القرآن بالسُّنَّة المتواترة الصحيحة، أما الضعيف فلا يَنسخ الصحيح ولا القرآن.

٣ ـ نسخ السُّنّة بالقرآن.

٤ ـ نسخ السُّنّة بالسُّنّة الأقوى[١].

وأنواعه ـ من حيث المَنسوخ ـ ثلاثة:

الأول: نسخ التلاوة والحُكم، كنسخ آية العَشر رضعات[٢].

الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحُكم، كنسخ آية رَجم الزاني المحصَن.

---

(١) أما أحاديث الآحاد فلا تنسخ القرآن، ولا تنسخ الأقوى منها، ولم يقع ذلك.

(٢) رواه مسلم (٣٥٥٢) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ وأنه كان آية تتلى.

الثالث : نسخ الحُكم وبقاء التلاوة، ففي تلاوتِها ثواب وتعَبّد ؛ كنسخ آية الصبر على لقاء العدو بواحدٍ مُقابل عَشرة مِن الكفار ؛ نُسِخَت بآية التخفيف التي تليها ؛ الأنفال آية ٦٥.

ومِن أمثلة النسخ : ما ورد في قولهﷺ :(كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها)[١] ؛ فإن الأمر بالزيارة رَفَع النهي السابق، وأُبيحت الزيارة للرِّجال ؛ وللنساء على المترجح.

وكما نهى ﷺ عن أكل لحوم الأضاحي وادخارها فوق ثلاث ليالٍ بسبب بعض ضعفاء الأعراب الذين وردوا المدينة ودفّوا على أهلها في وقت الأضاحي ؛ وأراد أن يقيموا بين إخوانِهم في سعة، ثم نُسِخ ذلك النهي ؛ وأُبيح الأكل والادخار من لحوم الأضاحي، والحديث في صحيح مسلم.

وعلى هذا فالنسخ هو تبديل الحكم وتغييره ـ كما قال "الطبري" ـ بتحويل الحلال حرامًا، والحرام حلالاً، والمباح محظورًا، والمحظور مباحًا، وذلك في الأمر والنهي، والمنع والإباحة[٢].

---

(١) رواه مسلم (٢٢٦٠) كتاب الجنائز.

(٢) تفسير الطبري ٢/٤٧١، تحقيق الشيخ محمد شاكر.

فوائد النسخ ومنافعه والحِكمة منه

إن للنسخ ولمعرفة الناسخ والمنسوخ فوائد عظيمة، منها:

١ ـ الرد على المبتدعة والفِرَقِ الضالة التي تقول ـ كذبًا وزورًا ـ : إن معنى النسخ هو تبديل رأيٍ أو قول بآخَر يَبدو للقائل أصوب من الأول.

٢ ـ عدم الخلط بين الأحكام الشرعية عند الفقهاء والمفسرين، وقد كان السَّلَف لا يُجيزون تفسير القرآن إلا بمعرفة النسخ ومواقعه، وروي عن "علي" ﷺ أنه قال لقاضٍ لا يَعرِف الناسخ والمنسوخ: (هَلكتَ وأهْلَكْتَ)، رواه البيهقي في السُّنن الكُبرَى وصححه الألباني.

٣ ـ إكمال للتشريع، وابتلاء للمكلفين، ومراعاة للمصالِح.

٤ ـ وفيه إرادة الخير للأمة .. فإن كان النسخ:

(إلى أثقل) : ففيه زيادة أجر وثواب، وتهذيبٌ للنفوس.

أو (إلى أيسر) : ففيه تيسير وسهولة.

أو (إلى مُماثل): ففيه مصلحة وحِكمة.

أو (إلى غير بدل): ففيه عفوٌ وتخفيف.

٥ ـ أن تبديل الحكم وتغييرَه إنما يَرجع إلى الظروف المستجدة، والتي لم تكُن قائمةً وقت تشريع الحكم، أو إلى ما يصيب المكلَّفين من مشقة وعُسر، فيرفع الحرج والمشقة عنهم [(١)].

٦ ـ أن النسخ إلى الأخف من مظاهر رعاية الشرع لظروف المكلفين، وأن يَكون التكليف مناسبًا لأحوالِهم، مُحققًا لمصالِحِهم..، فالنسخ في كافة حالاتِه يدور مع المصلحة؛ تخفيفًا أو تشديدًا، أو حُكمًا مُساويًا للحُكم السابق.

وهذا ما ينبغي أن يلحظه الفقيه أو الـمُفسّر؛ عند استنباط الأحكام من النصوص، فيراعي التشديد أو التخفيف في الأحكام حسب المصالح.

(١) وانظر: الإتقان للسيوطي ٣/٧١، ومنهج الفرقان في علوم القرآن للشيخ محمد علي سلامة ص١٣١.

دور النسخ في دَفع التعارُض بين الأدلة

قد يبدو للبعض أن ثـمّة تعارُضًا بين دليلٍ شرعي ودليلٍ شرعي آخَر مُتأخرٌ أو مُتقدّم عنه.

فهل يكون هذا التعارض حقيقيًّا أَم وهميًّا ؟ وكيف يُمْكِن دفعه؟

إن مِن الثابت عند أهل العلم أن أدلة الشرع تنقسم إلى :

ـ منقول : وهو القرآن والسُّنة.

ـ معقول : وهو القياس.

ـ منقول ومعقول : وهو الإجماع.

كما أن من الثابت عند أهل العلم أنه لا يوجَد تعارُضٌ حقيقيٌّ بين آيتين، أو بين حديثين صحيحين، أو بين آية وحديث صحيح، وإذا بدا تعارُضٌ بين نصّين من هذه النصوص فإنما هو تعارضٌ ظاهرٌ فقط ، بحسب ما يبدو لعقولِنا، وليس بتعارض حقيقي؛ لأن الشارع الحكيم لا يمكن أن يَصدُر عنه دليلان متعارضان في حُكمٍ واحد[1].

(١) علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف ص٢٣٠.

فالتعارض الجائز هو التعارض "الظاهر"، ولا يتحقق بين الأدلة الشرعية إلا إذا كانت في مرتبة واحدة ، أما إذا كان أحدُهما أقوى من الآخَر فإن العمل حينئذ يكون بالدليل الأقوى، ومِن ثَمَّ فإنه لا يتحقق التعارض بين نصٍّ قطعي ونصٍّ ظني، كما لا يتحقق بين نصٍّ وإجماع أو قياس، فإذا وُجد نصّان ظاهرهما التعارض فإن المجتهد يَعمل على "الجمع والتوفيق بينهما".

فالقاعدة: أنه لا تَعارُض بين قَطعيٍّ وظنّي؛ ولا بين ضعيفٍ وقوي؛ لأن الغلبة للقطعي والأَقوى.

وفيما يلي توضيح كيفية الجمع بين الأدلة عند تعارضها ظاهرا:

كيفية الجَمْع
بين النصوص المُتعارِضة

وللجمع بين النصوص المتعارضة ـ ظاهرًا ـ طُرق:

منها: تأويل أَحد النصّين، أي: صرفه عن ظاهره بصارِفٍ مُعتَبَر.

ومنها: اعتبار أحدهما مخصِّصًا لعُموم الآخَر، أو مُقيِّدًا لإطلاقه، فيعمل بالخاص في موضعه؛ وبالعامّ فيما عداه، ويعمل بالمقيد في موضعه وبالمطلق فيما عداه[1].

ومنها: الترجيح بين الدليلين المتعارضين عند العجز عن الجمع بينهما.

والمُرَجِّحات كثيرة: حَسَب نوع الدلالة لكل منهما، فالذي يدل بعبارته أرجح من الذي يدل بالإشارة، والذي يدل بالإشارة أرجح من الذي يدل بالمفهوم.

---

(١) المصدر السابق ص٢٣١.

ومن المُرَجِّحات: قوة الظهور، كترجيح المُفسَّر على الظاهر أو النص، وهناك مرجحات أخرى[1].

أما إذا عجز المجتهد عن "الجمع" و "الترجيح" فإنه يبحث في تاريخ النصّين؛ بواسطة: "علم الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول".

وإذا عَجَز المجتهد عن جميع الطرق السابقة فإنه يجب عليه التوقف؛ وسؤال أهل العلم.

(١) أصول الفقه الإسلامي، للدكتور: محمد مصطفى شلبي ص٥٤٠.

أمثلةٌ

مِن الآيات المنسوخ حُكمها مع بقاء تلاوتها وبيان الناسخ مِن القرآن والسُّنة أو أَحَدهما

م	الآية المنسوخة	الناسخ
١	آية التوجه لأي مكان في الصلاة : ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ﴾ البقرة: ١١٥	بآيات القِبلة : ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ﴾ البقرة ١٤٤
٢	آية الوصية للوالدين والأقربين ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ﴾ البقرة: ١٨٠	بآيات المواريث وبحديث : (لاوصية لوارث) رواه مسلم
٣	آية الإطعام بدون قضاء لمن لا يطيق صوم رمضان في وقتٍ ما ؛ ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ﴾ البقرة: ١٨٤	بالآية بعدها ؛ آية مشروعية القضاء لمن عجز عن الصوم في حينه ؛ ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ البقرة: ١٨٥

٤	آية المؤاخَذة بحديث النفس: ﴿وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ﴾ البقرة: ٢٨٤	بآخر آية من سورة البقرة؛ آية العفو ورفع الحرج: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ ...﴾ البقرة: ٢٨٦
٥	آية عدة المتوفى عنها زوجها عامًا كاملاً: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ البقرة: ٢٤٠ (١).	بآية عدة المتوفى عنها زوجها ٤ أشهر وعشرًا ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ البقرة: ٢٣٤

(١) وهذا هو الموضع الوحيد الذي فيه تتأخر الآية المنسوخة عن الناسخة، والقول بالنسخ هو قول الجمهور، **وقولٌ آخَر للفقهاء والمفسّرين**: أن هذه الآية ـ آية الوصية حولاً كاملاً؛ البقرة ٢٤٠ـ أنها ليست منسوخة، لكنها رُخصةٌ للزوجة أن تبقى سَنةً كاملة في بيت زوجها المتوفى؛ تأكل وتَسكُن، منها أربعة أشهرٍ وعشرًا وجوبا حِداداً، وباقي العام باختيارها، (غير إخراج) أي لاتُخرَج منه خلال العام إلا باختيارها، والله اعلم، وكلا القولين قويُّ الحجة. (انظر فتح الباري لابن حجر٨/١٩٤، وتفسير ابن كثير عند هذه الاية).

٦	آية حَبس الزاني والزانية وأذيتهما : ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآ ﴾ النساء: ١٦	بآية جَلد البكر مائة جلدة ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ النور: ٢
٧	آية (حِلف الجاهلية) ﴿ وَلِكُلّٖ جَعَلۡنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِيبَهُمۡ ﴾ النساء: ٣٣	بآية توريث أولي الأرحام من بعض: ﴿ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ ﴾ الأنفال: ٧٥
٨	الآية : ﴿ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ ﴾ المائدة: ٤٢	بالآية : ﴿ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ المائدة: ٤٨
٩	الآية : ﴿ قُلِ ٱلۡأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ الأنفال: ١	بآيات تخميس الغنائم : ﴿ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ ﴾ الأنفال: ٤١ ، الحشر : ٧

١٠	الآية : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِاْئَتَيْنِ ﴾ الأنفال: ٦٥	بآية التخفيف وهي الآية بعدها : ﴿ ٱلْـَٰٔنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا.. ﴾ الأنفال: ٦٦
١١	الآية : ﴿ ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا .. ﴾ التوبة: ٤١	بالآية : ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ﴾ التوبة: ١٢٢
١٢	الآية : ﴿ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ النحل: ٦٧ على تفسير السَّكَر بالخمر	بالآية : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ ﴾ المائدة: ٩٠
١٣	الآية : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً ﴾ المجادلة: ١٢	بالآية بعدها : ﴿ ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَٰتٍۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا۟ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾ المجادلة: ١٣

١٤	الآية: ﴿قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ المزمل: ٢	بالآية مِن السورة نفْسها؛ قوله تعالى: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ﴾ المزمل ٢٠

هذا بعض ما عَدَّ أَهْلُ العِلمِ مِن المنسوخ، وهو قليل؛ عَدّه بعضهم نحو عشرين موضعًا، أما الناسخ فكثير جدًا من القرآن والسُّنة، وقد أنكر العلماء على من يُفَرِّط ويدخل في المنسوخ ما ليس منه[١].

(١) انظر: ناسخ القرآن ومنسوخه، لابن البارزي، والمصفى في الناسخ والمنسوخ، لابن الجوزي، والإتقان؛ للسيوطي٢/٣٠ ط: بيروت، والبرهان؛ للزركشي٢/٣٣ وما بعدها.

أمثلةٌ

مِن الأحاديث النبوية المنسوخة

مما اتفَق العلماء على نَسخه أو يترجّح فيه النسخ

م	الحديث المنسوخ	الحديث الناسخ
١	حديث تجديد الوضوء	فِعل النبي ﷺ حيث صلى الصلوات الخمس كلها يوم الفتح بوضوء واحد.
٢	حديث: (إنما الماء من الماء) أي غُسل الجنابة عند نزول المني.	حديث: (إذا مس الخِتانُ الخِتانَ وَجَب الغسل) رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث نَسخ "مفهوم المخالَفة" مِن ذاك الحديث، وعليه يجب الغسل إذا أولج ولو لم يُنْزِل، وكذلك يُحمَل على احتلام النائم فلا يغتسل حتى يجد بللاً.

م	الحديث المنسوخ	الحديث الناسخ
٣	حديث: كان المسبوق في الصلاة يَسأل المصلين كم فاته فيُشيرون إليه أن صلينا كذا، فيصلّي ما فاته ثم يَدخل في الصلاة معهم فيختلفون بين قائم وقاعد وراكع وساجد.	حديث: (إذا أتيتم الصلاة فائتوها بالوقار والسكينة فما أدركتم فصَلّوا وما فاتكم فأتِمّوا) رواه البخاري ومسلم. وحديثٌ مُرسَل: أن معاذاً أتى للصلاة مسبوقاً فقعد معهم، فلما سَلّم الرسول من صلاته أتم معاذ، فأقرّه النبي ﷺ.
٤	حديث قطع الحمار للصلاة	حديث: أنه مَرّ حمارٌ أمام رسول الله وهو يصلّي ولَم يَقُل شيئا. رواه النسائي وصححه الألباني
٥	حديث: أَفطَر الحاجم والمحجوم	بحديث: (احتجَم رسول الله ﷺ وهو صائم) رواه البخاري ومسلم[1].

(١) وفي مسألة فِطر الصائم بالحجامة خلافٌ بين الفقهاء، فمنهم مَن أخذ بالنسخ لأن حديثه أقوى، ومنهم مَن قال إن الحجامة تُفطّر الصائم، والقول الثاني هو الراجح؛ لأنه أحوط، ولأن خروج الدم الكثير من الصائم ـ بالحجامة أو التبرع ـ يؤثر على صحة الصائم فيضطرّه للفطر، ولأن قول الرسول أبلغ وأوضح من فعله، فالقول واضح، والفعل قد يعتريه ظروف أو أحوال لا يَعلمها الرائي، حَسب القاعدة الأصولية: أنه إذا تعارض القول والفعل يُقَدّم القول.

م	الحديث المنسوخ	الحديث الناسخ
٦	حديث النهي عن كَسب الحجّام. أي أَخذ أُجرةً على الحجامة	بحديث محيّصة بن مسعود رضي الله عنه: أنه لَم يَزل يستأذن رسولَ الله في إباحة أُجرة الحجامة، فقال ﷺ: (فأَطعمه ناضِحَك وعَبدَك). أي لا بأس أن تأخذ أجرة الحجامة ولا تأكل منها وإنما أطعمها لبهائمك وعبيدك، و"الناضح" هو الجمل الذي يَنضَح الماء مِن البئر.
٧	حديث: النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي	بحديث: (نَهيتُكم عن لحوم الأضاحي مِن أَجل الدافّة التي دَفّت عليكم ـ أي زوّار أو ضيوف ـ فكُلوا منها وانتفِعوا منها في أسفاركم) رواه مسلم وأحمد.
٨	حديث: النهي عن أكل لحوم الخيل	بحديث: (أَذِن رسولُ الله يوم خيبر بالأكل من لحوم الأضاحي) رواه البخاري ومسلم وعِلّة النهي عنها أنها لَم تُقسَم مع الغنائم؛ فكان النهي عنها قبل القِسمة؛ لا لشيءٍ آخَر.

م	الحديث المنسوخ	الحديث الناسخ
٩	حديث النهي عن زيارة القبور	بباقي الحديث: (ألا فزُوروها فإنها تُذكّركم الآخرة). للرجال؛ وللنساء على المترجح[١]
١٠	حديث النهي عن مُدافعة وقتال المعتدين في الأشهُر الحُرم	قول الله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ ..﴾ البقرة: ٢١٧
١١	حديث: وإن طلّقها أَلْف مَرّة فلَه استرجاعها ما لَم تنته عدتها.	قوله تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ﴾ البقرة: ٢٢٩ أي الطلاق بثلاث، وبها تَبيْن منه ولا رَجعة إلا بعد زوجٍ ثانٍ يعاشرها ثم يطلّقها.

(١) فالمترجح ـ والله اعلم ـ أن رُخصة زيارة القبور تشمل النساء والرِّجال؛ لأن أحاديث رخصة الزيارة صحيحة صريحة عامّة للجميع بلا تخصيص، وحديث (لعن الله زوارات القبور) حَسنٌ وبعضهم ضعّفه؛ رواه الترمذي (١٠٥٦) وقال: إنه كان قبل الرخصة بالزيارة ونُسِخ، **وعلى القول** بجواز زيارتهن للقبور: فإنه يُشترَط أن تكُون الزيارة شرعية؛ للدعاء للأموات وأخذ العِبرة والعِظة فقط، مِن غير نياحة ولا اختلاط ولا فتنة ولا تبرّك بالقبور؛ فذلك حرام ممنوع.

م	الحديث المنسوخ	الحديث الناسخ
١٢	حديث تَنفيل وتوزيع الغنائم	بآية تخميس الغنائم ؛ قوله تعالى: ﴿وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ ..﴾ الأنفال: ٤١
١٣	حديث رِضاع الكبير	قوله ﷺ: (لا رِضاع إلا ما كان في الحولَين، وفَتَق الأمعاء، وأَنبت اللحم) رواه البيهقي وأبو داود وأحمد وصححه الألباني وأحمد شاكر.
١٤	حديث قَتل المسلم بالذمّي أو الكافر.	بحديث: (لا يُقتَل مسلمٌ بكافر، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه). رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الألباني والأرناؤوط (١)
١٥	حديث حَرْق القاتل بالنار.	بحديث: (لا تُحرِقوه بالنار، إنما يُعذِّب بالنار رَبّ النار). رواه أبو داود وابن حزم وصححه الألباني

(١) ولا ذو عهدٍ في عهده: أي ولا يُقتل مُعاهِدٌ ـ تحت حماية المسلمين ـ بكافر.

م	الحديث المنسوخ	الحديث الناسخ
١٦	حديث المُثلَة بالجاني قَبل قتله قصاصاً، وهي سَمل العينين أو قَطع الأذن؛ إذا فَعل ذلك بالمجني عليه.	آية الحرابة قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ ..﴾ المائدة: ٣٣ وبحديث: (نهَى رسولُ الله عن المثلَة) رواه أبو داود وصححه الألباني.
١٧	حديث: لَن أَستعين بمشرِك.	فِعل النبي ﷺ؛ حيث استعان في غزوة خيبر بيهود بني قينقاع، وفي غزوة حُنين بصَفوان بن أُمية ـ قَبل أن يُسلِم. قد اشترط الفقهاء لهذه الاستعانة شرطين؛ هُما: قِلّة المسلمين، والثقة بالمشركين [1]

تم بحمد الله

والله تعالى أعلم، وأستغفر الله من كلّ خطأ وتقصير

(١) انظر: الاعتبار في الناسخ المنسوخ من الآثار ص٦٥، للإمام الحازمي (ت٥٨٤هـ)، محقّقاً في رسالةٍ عِلمية ـ ماجستير ـ لأحمد طنطاوي جوهري.

الفهرس

٥ المقدمة

٧ تعريف النسخ.

٩ فيمَ يقع النسخ.

١٠ نسخ المفهوم.

١١ التخصيص والنسخ.

١٢ أنواع النسخ.

١٤ فوائد النسخ ومنافعه.

١٦ دَفع النسخ للتعارض بين الأدلة.

١٨ كيفية الجمع بين النصوص المتعارضة.

٢٠ أمثلة من منسوخ القرآن الكريم.

٢٥ أمثلة من منسوخ الحديث الشريف.

❖ ❖ ❖

اقرأ للمؤلف

روضة الأبرار في صحيح الأدعية والأذكار.
الروح والريحان في صحيح فضائل القرآن.
نزهة العقول في صحيح أسباب النزول.
الرحمة العالَميّة في صحيح السيرة النبوية.
الخُلُق العظيم على صاحبه الصلاة والتسليم.
التلخيص المفيد في علوم القرآن وأحكام التجويد.
آداب التلاوة وأخلاق القُرّاء وقواعد الحفظ والتجويد والإقراء.
أساليب القرآن الكريم.
موسوعة الفضل الكبير في علوم القرآن وفنون التدبر والتفسير.
التأصيل والتفريع في الفقه والأحكام والتشريع. (رسالة علمية).
التنبيهات في علم المتشابهات.
التحفة البهية في القواعد الفقهية.
اللباب في الحقوق والآداب.
أُصول روايتَي قالون وورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية.
الصيام آداب وأحكام.
الحج والعمرة والزيارة آداب وأحكام.
تسع غنائم أو تسع مهالك في حفظ الصلاة أو تضييعها.
الجامع السديد في العقيدة والتوحيد.
المَثل الأعلى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى.
كنوز العجائب مِن عِلم الأمثال والحِكم والوعظ والتاريخ والتجارب.
القصيدة النونية، دراسة وتعليق.
النفع الحثيث في عِلم الفرائض والتوريث.
دور الوسائل والتقنيات في طلب العلم والمعلومات.
جرائم الحدود والحرابة نوازلها وعقوباتها في الفقه الإسلامي (رسالة علمية).
إشادة البناء في سعادة الأسرة وتربية الأبناء.
أدلة الفقه.
التشريف في علوم السُّنة ومصطلح الحديث الشريف.
هدى وشفاء "حول الصحة النفسية والأسرية والاجتماعية في ضوء الوحيين".
يحبهم ويحبونه. فيمن يحبهم الله ومَن لا يحبهم عز وجل.
فقه الدعوة إلى الله وفضائلها وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

رقم الإيداع: ١٤٤٣/٥١٠٠
ردمك: ١-٩٧٩٢-٠٣-٦٠٣-٩٧٨